



P U T U S A N

Nomor 2586/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Klas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/26 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Asri Blok P4 No.38
Pakuwon City Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya ditangkap tanggal 22 Oktober 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2586/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2586/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar Pasal 127 (1) huruf a UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya selama 9 (Sembilan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm$ 0,003 gram dan berat netto $\pm$ 0,012 gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor), 1 (satu) buah korek gas warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober di tahun 2023, bertempat di Puri Asri Blok P4 No. 38 Pakuwon City Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Polsek Tegalsari bernama saksi M. Mujahidin, saksi Hendras Kurniawan dan saksi M. Dodiek Nua mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah saksi M. Mujahidin, saksi Hendras Kurniawan dan saksi M. Dodiek Nua mendalami informasi tersebut yang selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, satu buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram dan berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam meja di bawah aquarium yang ada diruang tamu dalam rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ERWIN dan dalam penguasaan terdakwa karena sebelumnya terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dirumah terdakwa di Jl. Puri Asri Blok P4 No. 38 Surabaya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08586 / NNF / 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, SSI, Titin Ernawati, S Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2903/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29036/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober di tahun 2023, bertempat di Puri Asri Blok P4 No. 38 Pakuwon City Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Polsek Tegalsari bernama saksi M. Mujahidin, saksi Hendras Kurniawan dan saksi M. Dodiek Nua mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah saksi M. Mujahidin, saksi Hendras Kurniawan dan saksi M. Dodiek Nua mendalami informasi tersebut yang selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, satu buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram dan berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam meja di bawah aquarium yang ada diruang tamu dalam rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dirumah terdakwa di Jl. Puri Asri Blok P4 No. 38 Surabaya.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya sdr. ERWIN menyiapkan alat hisap yang terbuat botol plastic hans sanitazer yang pada tutupnya diberi dua lobang selanjutnya masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih selanjutnya salah satu sedotan tersebut diberi pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut diberi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diambil menggunakan sendok sedotan dan pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gak hingga keluar asapnya dan setelah itu salah satu sedotan yang lain dihisap seperti menghisap rokok dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedotan.

Terdakwa daam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan screening tes Urine Nomor : SKD/55.22/2023/SI Dokkes dengan hasil positif.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08586 / NNF / 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, SSI, Titin Ernawati, S Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2903/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,003 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29036/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,012 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRAS KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Puri Asri Blok P4 No. 38 Pakuwon City Surabaya.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan menguasai 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, satu buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram dan berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam meja di bawah aquarium yang ada diruang tamu dalam rumah terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya sdr. ERWIN menyiapkan alat hisap yang terbuat botol plastic hans sanitizer yang pada tutupnya diberi dua lobang selanjutnya masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih selanjutnya salah satu sedotan tersebut diberi pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut diberi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diambil menggunakan sendok sedotan dan pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gak hingga keluar asapnya dan setelah itu salah satu sedotan yang lain dihisap seperti menghisap rokok dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedotan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. M. DODIEK NUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2586/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Puri Asri Blok P4 No. 38 Pakuwon City Surabaya.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, satu buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm$ 0,003 gram dan berat netto $\pm$ 0,012 gram, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam meja di bawah aquarium yang ada diruang tamu dalam rumah terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dirumah terdakwa di Jl. Puri Asri Blok P4 No. 38 Surabaya.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya sdr. ERWIN menyiapkan alat hisap yang terbuat botol plastic hans sanitizer yang pada tutupnya diberi dua lobang selanjutnya masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih selanjutnya salah satu sedotan tersebut diberi pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut diberi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diambil menggunakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2586/Pid.Sus/2023/PN Sby



sendok sedotan dan pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api
gak hingga keluar asapnya dan setelah itu salah satu sedotan yang lain
dihisap seperti menghisap rokok dan saat itu terdakwa menghisap
sebanyak tiga kali sedotan.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak
ada ijin dari petugas berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya telah
ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober
2023, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Puri Asri Blok P4 No. 38 Pakuwon
City Surabaya.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu)
buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik
warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua
lubang, satu buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna
putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu yang
masih ada sisa kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat
netto $\pm$ 0,003 gram dan berat netto $\pm$ 0,012 gram, 1 (satu) buah korek gas
warna merah didalam meja di bawah aquarium yang ada diruang tamu dalam
rumah terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-
sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara
awalnya sdr. ERWIN menyiapkan alat hisap yang terbuat botol plastic hans
sanitizer yang pada tutupnya diberi dua lobang selanjutnya masing-masing
lobang tersebut diberi sedotan warna putih selanjutnya salah satu sedotan
tersebut diberi pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut diberi narkoba
jenis sabu-sabu yang sebelumnya diambil menggunakan sendok sedotan
dan pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gak hingga keluar
asapnya dan setelah itu salah satu sedotan yang lain dihisap seperti
menghisap rokok dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak tiga kali
sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram dan berat netto $\pm 0,012$ gram (narkoba jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor), 1 (satu) buah korek gas warna merah, yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08586 / NNF / 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, SSi, Titin Ernawati, S Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2903/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 29036/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Puri Asri Blok P4 No. 38 Pakuwon City Surabaya.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, satu buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram dan berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam meja di bawah aquarium yang ada diruang tamu dalam rumah terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya sdr. ERWIN menyiapkan alat hisap yang terbuat botol plastic hans sanitizer yang pada tutupnya diberi dua lobang selanjutnya masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih selanjutnya salah satu sedotan tersebut diberi pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut diberi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diambil menggunakan sendok sedotan dan pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gak hingga keluar asapnya dan setelah itu salah satu sedotan yang lain dihisap seperti menghisap rokok dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedotan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08586 / NNF / 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, SSi, Titin Ernawati, S Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2903/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 29036/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan



Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa FRANS SUGIANTO EFENDI anak dari IMU SANJAYA. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Frans Sugianto Efendi anak dari Imu Sanjaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Puri Asri Blok P4 No. 38 Pakuwon City Surabaya, dimana pada saat ditangkap terdakwa menguasai 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, satu buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram dan berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) buah korek gas warna merah didalam meja di bawah aquarium yang ada diruang tamu dalam rumah terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya sdr. ERWIN (DPO) menyiapkan alat hisap yang terbuat botol plastic hans sanitizer yang pada tutupnya diberi dua lobang selanjutnya masing-masing lobang tersebut diberi sedotan warna putih selanjutnya salah satu sedotan tersebut diberi pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut diberi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diambil menggunakan sendok sedotan dan pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gak hingga keluar asapnya dan setelah itu salah satu sedotan yang lain dihisap seperti menghisap rokok dan saat itu terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedotan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08586 / NNF / 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, SSi, Titin Ernawati, S Farm, Apt dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Dwi Marta Cahya, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2903/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29036/2023/ NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 1 (satu) botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang, 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat netto $\pm$ 0,012 gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor), 1 (satu) buah korek gas warna merah, adalah barang yang dilarang kepemilikannya dilarang tanpa ijin dan alat-alat untuk membantu penggunaan barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FRANS SUGIANTO EFENDI anak dari IMU SANJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik warna putih bekas hand Sanitaizer yang didalam tutupnya terdapat dua lubang,
 - 1 (satu) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu yang masih ada sisa kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram dan berat netto $\pm 0,012$ gram (narkoba jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor),

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna merah,
Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 4
Januari 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim
Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H.M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A
Khusus, serta dihadiri oleh Anggraini, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H.M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, SH.